



CONCEJO DE REPRESENTANTES
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
www.concejocarlospaz.com.ar



Liniers 81 - Villa Carlos Paz
consejournanoambiental@gmail.com

Villa Carlos Paz, 8 de abril de 2011

**Al Presidente del
Concejo de Representantes
Sr. Daniel Velázquez**
S / D:

Dictamen N° 004/11

Ref. Propuesta de regulación
Urbanización ubicada en la ladera
a la altura de calle Marconi

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a los señores Concejales a fin hacerles llegar la propuesta de regulación para la urbanización consolidada en la ladera este de las Sierras Chicas, a la altura de calle Marconi.

Adjuntamos a la presente las propuestas debatidas en el CPUA, y aprobadas por mayoría y minoría en la reunión del día viernes 1 de abril de 2011, votación que está asentada en el Acta N° 91, con la presencia de ADARSA; CEPIA, Asociación Inmobiliaria, Colegio de Arquitectos, Colegio de Técnicos Constructores Universitarios, Colegio de Ingenieros, el concejal Luis Morcillo Suárez y la Arq. Mónica Martínez, y la ausencia del Director de Planeamiento y del Concejal por las minorías.

Asimismo, realizamos la devolución de los expedientes que forman parte de los antecedentes del caso mencionado, los cuales fueron remitidos a este Consejo de Planificación los días 14 y 23 de febrero de 2011, para su tratamiento:

- Santa Cruz Domingo SAIC. Exp. N° 54638/78 con 20 fs.
- D. M. Santa Cruz SAIC. Exp. N° 40-00-106- 001/002/003 de 1993 con 27 fs.
- D. M. Santa cruz SAIC. Exp. N° 40537/95 con 36 fs.

Esperamos que nuestra recomendación se ponga en consideración a la brevedad dentro del Cuerpo Legislativo. Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.

Adj. 10 folios y tres expedientes.

Proyecto de ordenanza

Aprobado por mayoría: ADARSA; CEPIA; Asociación Inmobiliaria, Colegio de Arquitectos, Colegio de TCU, concejal por la mayoría, Luis Morcillo Suárez.

VISTO:

El Área Protegida de la Ordenanza N° 4021 y la poligonal que la delimita, Ordenanza N° 5310

Y CONSIDERANDO:

-Que este Concejo de Representantes ha sancionado a través de los últimos años una serie de instrumentos legales que permiten consolidar y avanzar al Municipio en el proceso de recuperación de los faldeos de las Sierras Chicas que corresponden a su ejido, considerándolo patrimonio natural de importancia estratégica no sólo para la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad sino también como rasgo identitario de su paisaje,

-Que en función de ello se crearon las partidas económicas necesarias para realizar la expropiación progresiva de los terrenos privados incluidos en el Área Protegida.

-Que existen dentro de la poligonal que delimita el Área Protegida, dos urbanizaciones (una consolidada a la altura de calle Marconi y otra en proceso de ejecución por aplicación de normas excepcionales preexistentes a la altura de calle San Francisco de Asís).-

-Que ambas situaciones requieren de la revisión del marco legal que les dio origen y su adecuación si correspondiere, a fin de mitigar los efectos de las construcciones sobre la ladera.-

-Que la urbanización ubicada a la altura de Calle Marconi se localiza dentro de los lotes 1 y 2 de la manzana 8 con frente a la referida calle, con Plano de subdivisión a nombre de D. M. Santa Cruz, aprobado por el Municipio de Villa Carlos Paz por Decreto 97/B/81.

-Que de la referida subdivisión surge también el lote 11, al que se accede por una senda que conecta la Calle Marconi con la parte alta del faldeo de las Sierras.-

-Que resulta de interés público a los fines de consolidar futuros accesos a los terrenos altos del Área Protegida, aprovechar los senderos ya abiertos a fin de no impactar con nuevos caminos la topografía natural,

-Que dicho acceso posibilita el abordaje de incendios, por parte del Cuerpo de Bomberos,

-Que dicha senda, hoy está literalmente afectada a calle pública en función del uso que los condóminos de los lotes 1 y 2, hacen de ella,

-Que su afectación jurídica como dominio público del Municipio de Villa Carlos Paz permitirá la regularización paulatina de la urbanización preexistente,

-Que la expropiación que hoy se promueve, no exime a los propietarios de los lotes 1 y 2 de su responsabilidad ante el Municipio y/o terceros afectados, por el hecho de dar a la fracción afectada, un uso público como acceso a sus viviendas, cuando el dominio de la misma está registrado a nombre del propietario del lote 11.

POR ELLO

**EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ**

**Sanciona con fuerza de
ORDENANZA**

Artículo 1º.-

Declárase de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de terreno de aproximadamente 3.346 m², que forma parte del lote con mayor superficie con frente a calle Marconi y cuya Designación Catastral corresponde al Lote 11 de la Manzana 8 Circ: 40 Secc: 00 Manz: 106 del Barrio Miguel Muñoz Secc "C" de 23.176,43 m² de superficie total de acuerdo a Plano de Subdivisión a nombre de D.M. Santa Cruz, aprobado por el Municipio de Villa Carlos Paz por medio del Decreto 97/B/81, documentación que forma parte de la presente y es copia del expediente 54.638 folio 5 y 9.

El lote del cual es parte la fracción a expropiar, se encuentra inscripto bajo el dominio 7217 Folio 10702 Año 83 a nombre de Galván, Germán Oreste y Aeschlimann, Edsel Delfor, con domicilio en calle Florida 585 de Villa Carlos Paz según fichas adjuntas a la presente y que son copias de los folios 24 y 25 del expediente 40.537. La poligonal que define la fracción a expropiar está delimitada por una línea que se inicia en el límite sur de la línea municipal sobre Calle Marconi del lote 12 de la Manzana 8 (Circ:40 Secc:00 Manz:106) continuando por una línea quebrada con rumbo sur-este de 18,51mts;13,95mts; 37,76 mts y 32,21 mts. Desde este punto hacia el sur se miden 12,19mts; desde aquí hacia el este, 43,93mts; desde aquí hacia el sur, 31,44mts; desde éste último punto hacia el Este, se miden 233,64mts; continuando hacia el sur con una línea de aprox. 6,15mts; desde este punto hacia el Oeste 238,30mts; continuando hacia el norte con 31,44mts. Desde este punto una línea de 49,94 mts, que continúa hacia el sur con 15,59mts; y desde este punto una línea quebrada hacia el noroeste de 23,78 mts; 27,51mts; hasta la intersección con la línea de fondo del lote 10; desde este punto una línea quebrada hacia el Oeste de 6,73mts; 26,97mts llegando hasta calle Marconi. Desde este punto una línea de 13,72 mts hasta el punto de inicio de la presente descripción de la poligonal.

La fracción delimitada se encuentra graficada con rayado sobre copia de Plano aprobado por Decreto 97/B/81, adjunto a la presente y que forma parte de la presente.

Artículo 2º.-

La fracción sujeta a expropiación será destinada a calle pública.

Artículo 3º.-

Las medidas de superficie, lineales y angulares, serán determinadas en definitiva por el plano de mensura y subdivisión que el Municipio realice a su cargo a los fines de dar inicio al expediente expropiatorio.

Artículo 4º.-

Los gastos que demande el cumplimiento de la presente serán atendidos con fondos del Programa 401 Partida 02-03-005-28-124 - Expropiaciones varias - Faldeo - Espacios verdes y viales, del Presupuesto General de Gastos en vigencia.

Artículo 5º.- De forma.-

Proyecto de Ordenanza
Aprobado por minoría: Mónica Martínez.

VISTO

La Ordenanza 4021, Capítulo 2º LOTEOS, FRACCIONAMIENTOS Y SUBDIVISIONES. Artículo 4º USOS DEL SUELO. Capítulo 8º TRÁMITE DE APROBACIÓN. Y Artículo 22º CÓDIGO DE FALTAS.

Y CONSIDERANDO

-Que el Concejo de Representantes por medio de la sanción de la Ordenanza 5310 procedió a identificar la línea poligonal que delimita el Área Protegida de las Sierras Chicas utilizando para tal fin las líneas de fondo de los lotes urbanos aprobados por la Dirección General de Catastro ubicados en el borde oriental de la planta urbana.

-Que la continuidad y cierre del polígono que abarca el área en cuestión, se logró utilizando la línea divisoria entre los ejidos municipales de nuestra Ciudad y la de Malagueño.

-Que al momento de realizar los estudios técnicos para la identificación de la poligonal descrita, se reconocieron la existencia de casos que quedaron dentro del Área Protegida, cuya resolución requería un estudio particularizado posterior.

-Que entre esos casos, se encuentra el denominado "loteo calle Marconi", consistente en un loteo no aprobado sobre una fracción cuya designación catastral es: Circunscripción 40 Sección 00 Manzana 106 (Manzana oficial 8), con sus antecedentes incorporados en los expedientes N° 54638/78; S/Número/93 y N° 40537/95.

-Que a fojas 10 del expediente 40537/95 se encuentra incorporada la plancheta catastral con el loteo aprobado por la Dirección General de Catastro en donde consta que la manzana 106 (Oficial 8) fue subdividida en trece (13) parcelas.

-Que la parcela 624 (lote 11) con una superficie de 23.176,43m² está compuesta por una faja de terreno de más de cuatrocientos (400) metros de largo por trece (13) metros de ancho, con un recorrido que, desde la calle Marconi va en ascenso serpenteante hasta alcanzar el resto de la superficie en la ladera alta de la sierra.

-Que dicha faja de terreno sólo es transitable en su tramo inferior de aproximadamente cien (100) metros ya que el resto del recorrido lo constituye una senda de dificultad media y alta para su ascenso.

-Que sobre las parcelas 623 (lote 01) y 625 (lote 15) de 83.580,65m² y 22.360,86m² se han operado subdivisiones y ventas de lotes que se encuentran anotados en el Registro de la Propiedad, que afectan una parte de las parcelas 623 (lote 01) y 625 (lote 15), según surge a fojas 28 del Informe producido por el gestor Luis Mario Gil Molina (Mat 207).

-Que sobre los mencionados lotes se han construido viviendas que tiene servicio de agua corriente y energía eléctrica suministrados por la Cooperativa Integral y la EPEC respectivamente, y que utilizan la faja de terreno de la parcela 624 (lote 11) en su tramo inferior, constituyéndose dicho porción de terreno en lugar de paso de la infraestructura de suministros y de tránsito vehicular y peatonal para acceder a las viviendas allí construidas.

-Que tal como se puede observar en la imagen satelital que se adjunta, dicha porción de terreno utilizado como calle pública tiene continuidad a través de una parte de la parcela 625 (lote 15) con salida también sobre calle Marconi.

- Que del relevamiento realizado surge que resulta impracticable a los fines urbanos la utilización de la faja de terreno de la parcela 624 (lote 11) para acceder al resto de la superficie de dicha parcela.

-Que el actual estado de situación genera un perjuicio social y económico a la comunidad por la escasa o nula recaudación impositiva y el estado de semi abandono que presenta el lugar, lo que provoca una pérdida de valor al conjunto inmediato y a la ciudad toda.

-Que dado el tiempo transcurrido sin que los privados involucrados hayan logrado resolver el problema.

POR ELLO

**EL CONCEJO DE REPRESENTANTES
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ**

**Sanciona con fuerza de
ORDENANZA**

Artículo 1º.-

Declarase de interés público municipal la resolución del caso denominado "loteo calle Marconi" que involucra las parcelas 623 (lote 01) 624 (lote 11) y 625 (lote 15) de la Manzana 106 (Oficial 08) de la Circunscripción 40, sección 00.

Artículo 2º.-

Sobre la base de los antecedentes existentes y en función de los objetivos de la zonificación para el Área Protegida el Departamento Ejecutivo Municipal ejecutará un programa de regularización dominial que incluya los siguientes proyectos:

- a. Proyecto encuesta social y empadronamiento, con el objetivo de establecer la dinámica social del sector.
- b. Proyecto Mensura unión y subdivisión, con el objetivo de establecer la traza de la calle que actualmente se usa como tal y sea cedida al dominio público y la subdivisión simple de los lotes urbanos que actualmente están contruidos.
- c. Proyecto determinación de los espacios compensatorios para uso público que surjan como resto de superficie de las parcelas mencionadas en el Artículo 1º.
- d. Proyecto escrituras traslativa de dominio a favor del Estado Municipal y de los poseedores de las viviendas construidas respectivamente de acuerdo a los proyectos 1, 2 y 3.

El programa será coordinado por la Dirección de Planeamiento.

Artículo 3º.-

Los gastos que demande el programa descripto en el Artículo 2º serán incluidos en las partidas correspondientes al Presupuesto General de Gastos para el año 2012.-

Artículo 4º.-De forma.-

ANEXO - Propuesta N° 2



Foto satelital de la zona

